

개 선 요 구

1. 제 목 : 제규정 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : 〰〰〰〰실(〰〰〰〰부)

3. 내 용

가. 업무개요

〰〰〰〰부는 「직제규정시행세칙」 제4조(업무분장)에 따라 제규정 제·개정 및 폐지 관리, 규정집 및 지침집 발간 및 관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「규정관리규정」 제7조(효력)에 따라 제규정은 각기 그 시행일부터 효력이 발생하고 다만, 시행일이 정하여지지 아니한 경우에는 규정관리대장에 등재한 날로부터 시행한다고 정하고 있습니다.

그리고 같은 규정 제8조(제규정의 관리)에서 ①제규정의 개정, 폐지, 운용 등 관리에 관한 사항은 기획조정실장이 관장하고 ②관리부서는 제규정의 적정한 관리를 위하여 필요한 때에는 주무부서에 대한 미제정 규정의 제정요구와 현행규정의 폐지·정비 요구 등을 할 수 있습니다.

이에 따라 〰〰〰〰부는 법령 제·개정에 따른 공단 규정의 현행화 작업이 실시간으로 이루어지지 않는 문제점을 개선하고 법령 제·개정과 동시에 공단 규정을 최신화하기 위한 시스템을 마련하기 위해 규정 현행화 시스템 구축 계획을 수립(〰〰〰〰부-1736, 2022. 8. 8.) 하였습니다.

그리고 2022년 9월부터 매월 최신 법령을 규정별 주무부서에 공유 및 검토 의견을 받아 제·개정 필요 여부를 점검하고 있습니다.

한편, 「규정관리규정시행세칙」 제11조(다른 규정과의 관계 조항)에 따르면 다른 규정과의 관계 조항은 총칙, 본칙, 부칙에 둘 수 있으며 부칙에서는 그 해당 규정의 개정 등에 따라 다른 규정의 관련 조문을 정리하기 위하여 필요한 경우에 사용한다고 정하고 있습니다.

따라서 제규정은 시행일로부터 효력이 발생하는 점을 고려하여 부칙에서 정하는 바에 따라 다른 규정의 관련 조문을 정리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [표 1]과 같이 부칙에서 정하는 내용이 제규정에 반영되지 않은 사실을 확인하였습니다.

[표 1] 제규정 중 부칙 미반영 사항

구 분	부 칙		제규정 내용
	내 용	시행일	
한국보훈복지의료공단 정관 (회계규정)	추정대차대조표를 추정재무상태표로 한다.	2013. 1. 1.	한국보훈복지의료공단 정관 제42조(예산편성) ③ 제1항에 의한 예산안에는 예산총칙, 추정포괄손익계산서 <u>추정 대차대조표</u> , 자금계획서 등을 포함하되(이하 생략)
한국보훈복지의료공단 정관 (이사회운영규정)	결손처분을 결손금의 처리로 한다	2012. 3. 7.	직제규정시행세칙 제4조(업무분장) 별표 5 1. 본사 - 바. 행정지원실 - 재무관리부 14. 미수채권 및 <u>결손처분</u> 관리에 관한 사항

4. 관계기관 의견

국회예산정책처(국회예산정책처)은 감사의견을 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼이사는

- 부칙에서 정하는 내용이 미반영 된 사항을 제규정에 반영하시기 바랍니다.
(개선)